Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, nell'udienza del 15/01/2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 34240 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023

tra

Parte_1 nato a Roma il _05/05/1956 (C.F. *C.F._1*), residente in Roma, Via Portuense n. 100, ripresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Egidio ZACCARIA (C.F. *C.F._2*; PEC: *Email_1*) e Rosa ZACCARIA (C.F. *C.F._3*; PEC: *Email_2*, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, a Viale Mazzini 131, giusta procura in atti

ricorrente

e

Controparte_1 c.f. *P.IVA_1* con sede in Roma, in persona del l.r.p.t. *CP_2*, rappresentata dall'avv. Adriano Screponi (cod. fisc. *C.F._4*), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale di Villa Massimo, giusta delega in atti

Resistente

NONCHE'

Controparte_3 nato a Roma il 7.4.1976, residente in Roma in Via Giuseppe Veronese n 57, C.F. *C.F._5*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gavriel Di Porto, C.F. *C.F._6*, fax 06/98382150, email PEC: *Email_3* con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma in Viale Glorioso n. 18 – 00153 giusta procura in atti

Intervenuto

Conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4.7.23 il sig. *Parte_1*, nella qualità di co-locatore (unitamente al sig. *Controparte_3* conveniva in giudizio la *CP_1* (conduttore) per ottenere la risoluzione del contratto di locazione, registrato in Roma il 25.02.2022 presso l' *[...] Org_1* di Roma 1 Trastevere, al n 003961, Serie 3T, protocollo 22022511571729714, stipulata con riferimento al locale sito in Roma a Piazza Beatrice Cenci n. 70, angolo Via Beatrice Cenci n. 14 ed ottenere il rilascio dell'immobile.

Deduceva il ricorrente l'inadempimento della resistente per violazione dell'art.19 del contratto con il quale il conduttore si era obbligato ad assicurare l'immobile per R.C., incendio e rovina totale o parziale presso una primaria compagnia di assicurazione per il valore di euro 1.500.000,00 e di due milioni di euro per la responsabilità verso i vicini ed i terzi, con l'indicazione del locatore quale beneficiario nonché per il mancato pagamento di oneri condominiali.

Si costituiva la convenuta opponendosi alla domanda ed eccependo il difetto di legittimazione attiva del *Parte_1* stante la opposizione dell'altro locatore, sig. *Controparte_3* .

Quest'ultimo interveniva volontariamente in causa riaffermando la propria opposizione all'iniziativa giudiziaria intrapresa senza preavviso dal comproprietario e co-locatore che non si era neanche premurato di convocarlo dinanzi al mediatore.

In difetto di richieste istruttorie ammissibili la causa veniva decisa all'udienza del 15.1.2023.

L'azione va dichiarata inammissibile.

Le azioni di risoluzione del contratto di locazione *inter partes* (all. 1 del ricorso) e di rilascio articolate in ricorso ai danni della resistente vanno entrambe dichiarate *inammissibili*, per carenza di legittimazione ad agire dell'attore, apparendo fondata, e preclusiva della decisione sul merito di tali domande, l'eccezione sollevata dal convenuto all'atto della costituzione in giudizio.

E' pacifico che l'immobile già concesso in locazione alla *Controparte_1* con il contratto in data 24.2.2022 sia nella titolarità o comunque nel possesso di *Parte_1* e *Controparte_3* per la quota del 50% ciascuno.

A ciascuno dei predetti la legge (artt. 1130 c.c., 1105 c.c.) attribuisce l'amministrazione ordinaria dell'immobile condominiale, e per quel che ora interessa il diritto di agire disgiuntamente in giudizio per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione del bene comune, *con il consenso presunto degli altri comproprietari*, salva la prova del dissenso di altri comunisti, titolari di quote eguali o maggiori a quella in comproprietà v. *ex plurimis* Cass. n°2358.1985; Cass. n°4243.1976; Cass. n°3294.1968).

Pacifico che le azioni in decisione costituiscano *atti di* ***gestione ordinaria*** del bene comune (ciò per giurisprudenza costante; v. tra le tante Cass. n°19929.2008), la legittimazione (presuntiva) ad agire anche per conto

degli altri comproprietari, spettante a ciascun comunista ex art. 1105 comma 1^ c.c., ***viene meno*** laddove risulti provato, in giudizio, il dissenso di coloro che siano titolari o in possesso di quote millesimali eguali o maggiori di quella di pertinenza del singolo comunista che abbia agito in giudizio, non essendo d'altronde necessario che tale dissenso sia stato formalizzato o consacrato in una delibera assembleare.

Così si è espressa la Corte:

"*In tema di tutela del diritto di comproprietà, qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un'azione giudiziale aventi tali finalità, come l'agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell'art. 1105, primo comma, cod. civ., può essere superata dimostrando l'esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, secondo comma, cod. civ.*" (questa la massima ufficiale di Cass. n°11553.2013).

Nella motivazione della sentenza in parola, la Corte, pronunciandosi sul quesito di diritto avente il seguente tenore: "*dica, pertanto, codesta Ecc.ma Corte che il dissenso degli altri comproprietari di un immobile, concesso in locazione, può assumere valore ed efficacia di ostacolo all'accertamento ed alla pronuncia di risoluzione del relativo rapporto chiesta da uno di essi solo ove tale dissenso venga concretizzato in un atto deliberativo collegiale della comunione relativa all'immobile stesso*", così si esprimeva:

"*Secondo la consolidata e costante giurisprudenza di questa Corte (si veda già Cass. n. 2192 del 1953; ci si esime dal citare ulteriore giurisprudenza applicativa del principio) il primo comma della norma dell'art. 1105 c.c., nel disporre che "tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune" dev'essere inteso non già nel senso che attribuisca al singolo partecipante alla comunione un diritto di compiere gli atti di ordinaria amministrazione soltanto in concorso con gli altri, bensì nel senso che il concorso si debba intendere anche come possibilità del singolo di compiere tali atti di amministrazione da solo, dovendosi presumere, fino a prova del contrario, che egli compiendoli, agisca con il consenso degli altri.*

*Tale modo di intendere il potere di cui al primo comma dell'art. 1105 c.c., viene ritenuto estensibile sia a quegli atti di ordinaria amministrazione che si concretino nella stipulazione di atti negoziali, che siano diretti realizzare un godimento indiretto nell'ambito di ciò che è riconducibile alla nozione di ordinaria amministrazione, sia alle azioni giudiziali correlate a tale attività, come è stata quella di finita locazione oggetto della controversia (nella quale non ha rilievo, agli effetti della questione che si esamina, la doppia posizione di conduttore e, quindi, di terzo rispetto alla comunione, e di comunista del de cuius ****).*

Ora, tale esegesi dell'art. 1105 c.c., comma 1, suppone, all'evidenza, che, proprio in ragione dell'operare della presunzione di consenso degli altri comunisti, l'agire in ordinaria amministrazione del singolo prescinda da una deliberazione dei comunisti stessi, perché, se tale deliberazione vi fosse e, naturalmente, fosse favorevole al compimento dell'atto poi posto in essere dal singolo, non verrebbe

più in giuoco una presunzione di consenso degli altri (della quale non vi sarebbe bisogno), bensì un agire basato su un consenso espressamente attribuito. È sufficiente allora tale rilievo ad evidenziare che la tesi prospettata nel motivo è priva di pregio, là dove, pur non contestando che uno o alcuni comunisti possano agire sulla base della presunzione (e, quindi, il consolidato principio giurisprudenziale di cui s'è detto: con riguardo alla locazione si veda particolarmente ed ampiamente Cass. n. 4261 del 1991, nonché Cass. n. 7416 del 1999 e, da ultimo, Cass. n. 14759 del 2008 e n. 5077 del 2010), richiede, perché essa venga meno, che il dissenso degli altri e, si badi, il dissenso della maggioranza oppure di un numero di comunisti tale da rappresentare un valore eguale a quello della quota di chi agisca, sì da neutralizzare il potere di costui, debba risultare provato da chi ha interesse a contestare l'esistenza della legittimazione presuntiva, attraverso la dimostrazione che il dissenso sia stato espresso in una deliberazione assunta dai comunisti nell'assemblea. Invero, una simile conclusione si pone in manifesta contraddizione con l'esegesi dell'art. 1105, comma 1, nel senso che l'agire in ordinaria amministrazione spetti al singolo comunista, presumendosi il consenso degli altri comunisti.

Infatti, se per agire è sufficiente una presunzione di consenso e non la dimostrazione che i comunisti si sono riuniti in assemblea ed hanno deliberato a norma del secondo comma dell'art. 1105, comma 2, cioè con una maggioranza vincolante i dissenzienti, è del tutto contraddittorio esigere che la dimostrazione del venir meno della presunzione necessiti che il dissenso della maggioranza sia stato espresso in un'assemblea. Ritenere altrimenti comporterebbe una palese disparità di trattamento tra il comunista che agisce da solo per compiere l'atto di ordinaria amministrazione e lo può fare sulla base della presunzione del consenso degli altri o comunque della maggioranza dei comunisti, ed i comunisti che, invece, in concreto fossero stati e rimangano dissenzienti, per i quali il dissenso dovrebbe essere formalmente manifestato in un'assemblea. La contraddizione risulta manifesta anche perché, essendo la manifestazione di dissenso, circa il compimento dell'atto che il singolo comunista o alcuni comunisti vorrebbero compiere senza essere maggioranza, nient'altro che un modo di gestire ordinariamente il poter sulla res, si finirebbe per imporre che il concorso nell'amministrazione sotto tale profilo, cioè attraverso un non agire, si debba estrinsecare, al contrario dell'agire dell'altro o degli altri, in una sede assembleare.

D'altro canto, l'art. 1105 c.c., comma 2, nei rapporti interni fra comunisti, prevede l'adozione della decisione di compimento di un atto di ordinaria amministrazione all'esito di un'assemblea, soltanto in funzione dell'imposizione ai dissenzienti in posizione di minoranza dell'obbligo di conformarvisi e riguarda il caso in cui la comunità dei contitolari può decidere circa un atto di ordinaria amministrazione e ciò in senso positivo o negativo.

La previsione non può concernere il caso in cui il singolo o alcuni comunisti abbiano compiuto atti di ordinaria amministrazione di loro iniziativa senza passare attraverso una deliberazione assembleare. In altri termini, l'esegesi dell'art. 1105 c.c., una volta inteso il primo comma della norma nel senso di legittimare il singolo comunista ad agire in ordinaria amministrazione sulla base di una presunzione di consenso degli altri e senza che vi sia stata una

deliberazione assembleare, impone, per evidente coerenza di ritenere che la manifestazione di consenso degli altri comunisti (fino a raggiungere la maggioranza o lo stesso valore della quota di chi ha compiuto l'atto) non debba avvenire necessariamente in un'assemblea, ma possa avvenire singolarmente. ***Sicché, la prova di tale manifestazione bene può essere data da chi vi ha interesse e deduce il venir meno della presunzione dimostrando semplicemente che l'altro comunista dissente***".

Orbene nella fattispecie *risulta ex actis* (è cioè provato) il dissenso, *all'azione giudiziaria* svolta dall'odierno attore da parte dell'intervenuto titolare della proprietà di quote almeno pari a quelle in titolarità dell'attore: si allude al contratto di locazione in cui i signori *Pt_1* vengono indicati come comproprietari (punto 1); alla missiva del 15.9.23 per contro dell'intervenuto e di dissenso alla presente azione.

La dimostrata presenza del dissenso, all'azione giudiziaria dell'attore, manifestato da altro soggetto titolari o in possesso di quote di comproprietà sul bene oggetto del contendere, è per sé sola sufficiente a far venire meno *la presunzione di consenso tacito* che avrebbe dovuto fondare la *legittimazione ad agire (per l'appunto detta presuntiva)* del singolo comunista, e con essa la stessa legittimazione ad agire del singolo condomino, consistendo tale condizione interna dell'azione nell'allegazione della (in questo caso intera o prevalente) titolarità di una posizione giuridica sostanziale che si assuma lesa dal convenuto, e del conseguente potere di promuovere un giudizio e di ottenere, dal giudice, una pronunzia *di merito*, per la sua reintegrazione (sulla definizione della legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione, v. *ex plurimis* Cass. n°13756.2006; Cass. n°14177.2011; Cass. n°14468.2008).

Vi è da dire che né l'attore né il convenuto hanno fornito la dimostrazione della consistenza della rispettiva quota di proprietà: ma è parte ricorrente che semmai, per superare l'eccezione ex adverso formulata, avrebbe dovuto dimostrare di essere titolare di una quota di proprietà maggiore dell'intervenuto.

In breve, il comprovato dissenso del comproprietario e co-locatore pone *nel nulla la presunzione di consenso* su cui è basato il potere di utile gestione del bene comune, spettante al singolo comunista, e privato l'odierno attore della legittimazione ad agire per le declaratorie indicate in ricorso, ovverosia del potere di agire in giudizio vuoi per ottenere, vuoi per il rilascio.

Il dimostrato dissenso, *in quanto tale*, ha eliso e posto nel nulla il potere di agire in giudizio dell'attore.

Né interessa che tale dissenso sia stato manifestato in data anteriore o posteriore all'introduzione della lite, dacché la presenza delle condizioni dell'azione (tra cui la legittimazione ad agire) va verificata *alla data della decisione*, e non risulta che il co-locatore abbia *mutato intendimento*, dopo le manifestazioni di dissenso documentate in atti (v. sul punto Cass. n°26769.2014; Cass. n°13882.2010; Cass. n°17064.2002: "*la* "*legitimatio ad*

causam", intesa come interesse ad agire o a contraddire, si configura come condizione dell'azione (e cioè come elemento strutturale che la sorregge) interno (e non esterno, quale presupposto sostanziale) all'interesse medesimo, sicché la sua sussistenza deve accertarsi con riferimento al tempo della decisione (principio della cosiddetta effettività sostanziale)").

Il dissenso del comunista/co-locatore ha prodotto *ex se* l'elisione della legittimazione ad agire dell'attore, che consiste nel potere di ottenere *una pronuncia di merito*, dal giudice adìto (in tal senso si vedano anche Cass. n°480.2009; conf. Cass. n°4261.1991: "*con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni,* ***deve essere negata la legittimazione (attiva) del comproprietario del bene locato, ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari*** *(e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale, a norma dell'art. 1105 cod. civ.), considerato che,* ***in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, e, quindi, cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa comune***").

Pertanto, l'attore ben potrà (e dovrà) manifestare in altra sede, facendo ricorso alla procedura di volontaria giurisdizione di cui all'art. 1105 comma 4^ c.c., le questioni che ha inteso devolvere al giudice delle locazioni; allo stato, il dissidio tra comproprietari impedisce qualsiasi pronuncia di merito (v. Cass. n°2399.2008: "*in tema di tutela del diritto di comproprietà vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui ciascuno di essi è legittimato ad agire contro chi vanti diritti di godimento sul bene, attesa la comunanza di interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di ciascuno all'iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari,* ***nel qual caso è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 cod. civ.***").

Si provvede come in dispositivo; la soccombenza dell'attore regola le spese della lite anche rispetto all'intervenuto che con nota del 15.9.23 ebbe a notiziare della sua opposizione l'odierno ricorrente che non risulta averlo preventivamente interpellato circa la proposizione dell'azione né averlo convocato in mediazione rendendo così necessario l'intervento nel presente giudizio con le conseguenti spese che vanno refuse.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Roma, sez.VI^ civile, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara inammissibili, per carenza di legittimazione ad agire, le domande di risoluzione e rilascio svolte da *Parte_1* ai danni

della *CP_1* ;

condanna l'attore a rifondere, al convenuto e all'intervenuto, le spese del giudizio, che liquida per ciascuna parte in € 2.000,00 per compensi legali (dm n°55/2014), oltre spese generali al 15% iva e cpa, come per legge.

Roma, 15 gennaio 2024

il Giudice
dott.ssa Roberta Nardone